

1501931-64.2021.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Josuel Souza dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

\* I) O CASO

A denúncia tem o seguinte teor:

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado e apresentou resposta escrita à acusação. A denúncia foi recebida. Audiência de instrução nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1501931-64.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501931-64.2021.8.26.0248- CONTROLE 894/13

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Josuel Souza dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

\* I) O CASO

A denúncia tem o seguinte teor:

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado e apresentou resposta escrita à acusação. A denúncia foi recebida. Audiência de instrução nos autos, com prova oral. O réu foi interrogado. Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição, alegando que não há provas para a condenação. Em caso de condenação, requer a fixação de pena mínima.

III) FUNDAMENTAÇÃO

No interrogatório, o réu Josuel Souza dos Santos disse que foi ao local para comprar entorpecente destinado a seu uso. Não havia nenhuma sacola em sua posse. O traficante correu ao ver os guardas civis, de forma que o réu acabou correndo também. Disse que estava na posse de 1 microtubo de cocaína, destinado a seu uso. Trabalhava como pedreiro.

As testemunhas GM Bruno Adler Giancaterino e Gm Osiel Henrique Vieira disseram que em patrulhamento avistaram o réu de posse de uma sacola, perto de outra pessoa. Ele correu e dispensou a sacola ao chão. O acusado acabou invadindo uma casa e andando em cima de telhados. Com o acusado encontraram uma porção de entorpecente. Havia ainda dinheiro com o acusado. Na referida sacola foi encontrado entorpecente ilícito.

Havia com o acusado 11,31 gramas de entorpecente ilícito, conforme laudo a fls. 87/89. Tal quantidade não fundamenta a imputação de destinação ao comércio, sendo compatível com o uso próprio, pois os guardas civis não viram nenhuma atitude compatível com a venda de entorpecentes.

Diante dos fatos, o caso é de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Por envolver alteração na capitulação jurídica em face de circunstância elementar do tipo não descrita na denúncia – aqui identificada na destinação a uso próprio, conforme o tipo penal a que se acomoda a situação fática, a desclassificação do crime seria verdadeira mutatio libeli, só admissível mediante a iniciativa do órgão acusador. Não havendo aditamento, impositiva a absolvição.

IV) DISPOSITIVO

Ante o exposto, ABSOLVO Josuel Souza dos Santos da acusação de incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se imediatamente o disposto no art. 50, §3º., da Lei de Tóxicos, constando-se a necessidade de preservar-se uma fração suficiente para eventual contraprova. Oficie-se. Publique-se e registre-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 14 de setembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA